

1500552-31.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2072259/2020 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 10575370 - 04º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 199/20/119 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2072259 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500552-31.2020.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500552-31.2020.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2072259/2020 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 10575370 - 04º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 199/20/119 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2072259 - 04º D.P. S.BERNARDO DO

CAMPO, 199/20/119 - 04º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBERTO SOBIANSKI GUIMARAES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

Vistos.

ROBERTO SOBIANSKI GUIMARAES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 28, da Lei 11.343/06, porque no dia 16 de março de 2020, por volta de 15 horas, na Rodovia SP 160, 32, Tatetos, nesta Cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos com sua amásia ANDRESSA GANDRA DA CRUZ, transportavam, para consumo pessoal, 68 porções de maconha, substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo de constatação de fls. 36/38 e laudo químico toxicológico.

Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento no pedágio da Rodovia Imigrantes, momento em que abordaram o veículo Toyota/Hillux, placas EWL-1836, onde estava o denunciado, sua amásia ANDRESSA e os filhos do casal.

Durante a abordagem, os agentes da lei constataram que não havia nada de ilícito ou restrição quanto ao veículo. Entretanto, ao realizarem revista no automóvel, localizaram diversas porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecido como "maconha" no porta luvas.

Indagados, o denunciado e ANDRESSA informaram que estavam em direção ao litoral com a família e que a droga apreendida pertencia a eles e seria para uso próprio do casal por alguns dias, eis que ambos são usuários de maconha.

Citado pessoalmente, o acusado apresentou defesa preliminar. Ausentes hipóteses de absolvição sumaria, a denúncia foi recebida em audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foi ouvida uma testemunha comum e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, sendo que a defesa requereu a sua absolvição ou a aplicação da pena de advertência.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade está amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 199/2020 (p. 06/08), auto de exibição e apreensão (p. 21/22), laudo de constatação (p. 39/41), bem como pelo laudo de exame químico toxicológico, positivo para maconha (p. 145/147).

A autoria é igualmente certa.

Na Delegacia de Polícia, o acusado confessou a prática delitiva, aduzindo que, na data dos fatos: "estava na companhia de sua amásia Andressa, rumavam para o litoral no interior do veículo conduzido pela mesma, foi quando foram abordados no pedágio da Imigrantes, onde policiais militares encontraram a maconha no porta luvas do veículo, a qual segundo confessa era para seu uso pessoal e de sua amásia Andressa, uma vez que ambos afirmam serem usuários de maconha, já há algum tempo" (p. 19). O réu, em Juízo, disse que a acusação é verdadeira. Era usuário de maconha. Estava indo para o Guarujá e levou uma quantidade para fumar lá. Atualmente, trabalha e parou de usar drogas (mídia).

A corroborar a confissão do acusado está a prova testemunhal produzida na fase inquisitiva e em Juízo, que foi capaz de refutar qualquer dúvida acerca da prática, pelo acusado, da conduta descrita na denúncia.

A testemunha Renato Pedrosa de Carvalho, policial militar, em depoimento extrajudicial, contou que, no dia dos fatos: "encontrava-se realizando suas funções, participando de uma operação bloqueio junto ao pedágio da rodovia dos Imigrantes, quando avistou a aproximação do veículo hillux envolvido, momento em que foi realizada a abordagem para as devidas verificações, durante as verificações constatou-se que o documento do veículo apresentado pela condutora do veículo Andressa estava atrasado, prosseguindo nas verificações, logrou-se encontrar no porta luvas do veículo uma certa quantidade de maconha fracionada em pequenas porções, foi quando indagou os indiciados, os quais de pronto confessaram serem proprietários da droga encontrada, a qual segundo eles seria para uso pessoal de ambos por alguns dias" (p. 17).

Em juízo, o policial militar Renato Pedrosa de Carvalho alegou que realizava patrulhamento na praça de pedágio. O veículo do réu chamou atenção por atitude suspeita de algum dos ocupantes. Abordou os ocupantes do veículo. Na busca no veículo encontrou uma porção de drogas em um porta luvas ou parte central do veículo. O réu disse que as drogas eram para consumo do casal. Não conhecia o réu antes dos fatos. Havia duas crianças no carro (mídia).

No mesmo sentido, segue o relato do também policial André Luis Basílio da Costa

Gomes, o qual corroborou na íntegra o depoimento de seu colega de serviço, na fase policial - p. 18.

As provas colhidas autorizam a condenação, pois o tipo penal é esgotado simplesmente no fato de o agente carregar consigo, para uso próprio, substância entorpecente (STJ - HC 15434/SP, Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.04.2002, p. 238).

Portanto, demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, certa é a responsabilidade penal do réu.

Com esses fundamentos, passo a individualizar a pena.

Considerando a condenação anterior pela prática do mesmo delito, além de outra condenação por crime tráfico de drogas (processos nº 0009519-63.2011.8.26.0050 e nº 0011908-84.2012.8.26.0050 - fls. 42/43), não é caso de se impor pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Por outro lado, presente a atenuante da confissão espontânea.

Assim, fixo sua pena em 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, conforme preceito secundário contido no artigo 28, inciso II e § 4º, da Lei n.º 11.343/06, a ser deliberado em fase de execução.

Em caso de descumprimento injustificado da pena imposta, o réu será submetido à admoestação verbal e multa, a ser fixada em fase de execução.

Isso posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar ROBERTO SOBIANSKI GUIMARAES, qualificado nos autos, por infração ao artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Na execução da pena aplicada, deverá se atentar para o preceituado no artigo 28, § 5º, da Lei n.º 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

P. R. I.

São Bernardo do Campo, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA